

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4546/2536

ป.วิ.อ. มาตรา 120

อัยการ กองคดี ศาลแขวง พระนครใต้

นายก รัตน์ สุพรรณานนท์

โจทก์

จำเลย

การทำแผนที่เกิดเหตุเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวน แต่ถึงหาก กระทำโดยไม่ชอบเพราะไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ก็ไม่มีผลกระทบถึงกับเป็นเหตุให้การสอบสวนเสียไป

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยขับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 1 ฐ-8772 กรุงเทพมหานคร ไปตามถนนเยาวราช จากบริเวณหน้าร้านทองเซ่งเฮงหลี มุ่งหน้าไปทางสี่แยกวัดตึก ด้วยความประมาทปราศจากความระมัดระวังโดยจำเลยขับรถมาจอดหน้าร้านทองดังกล่าวในช่องเดินรถช่องที่ 2 จากนั้นจำเลยได้ขับรถถอยหลังเพื่อเข้าไปในช่องเดินรถช่องที่ 1 ชิดทางเดินขอบถนนเข้าไปจอดด้านหลังรถยนต์หมายเลขทะเบียน 7 ช-7972 กรุงเทพมหานคร ที่นายเกษมสุข แสงวิมลมาส ขับ และกำลังขับรถค่อย ๆ เคลื่อนออกไป โดยหักหัวรถออกไปทางขวาเพื่อให้ พันท้ายรถอีกคันหนึ่งซึ่งจอดอยู่ข้างหน้า จำเลยเห็นอยู่แล้วว่า นายเกษมสุขกำลังขับรถเคลื่อนออกจากที่จอดออกไปทางขวาจำเลยจะต้องระมัดระวังหากถอยหลังรถเข้าจอดไม่สนิทจำเป็นจะต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้าทางขวาเพื่อตั้งลำหาจังหวะช่องว่างที่เหมาะสมเพื่อถอยเข้าจอด

ใหม่อีกครั้งควรจะต้องรอให้รถของ นายเกษมสุข แล่นออกไปโดยปลอดภัยเสียก่อน แต่จำเลยหาใช้ความระมัดระวังให้เพียงพอไม่ ด้วยความประมาทของจำเลย จำเลย ขับรถแล่นไปข้างหน้าทางขวาด้วยความเร็วโดยไม่รอให้รถของ นายเกษมสุข แล่น ออกจากขอบทางริมถนนจนปลอดภัยเสียก่อนเป็นเหตุให้รถจำเลยพุ่งเข้าเฉี่ยวชน ด้านข้างขวาของรถนายเกษมสุข ซึ่งกำลังเคลื่อนออกจากที่จอดพอดี ทำให้รถยนต์ หมายเลขทะเบียน 7 ข-7972 กรุงเทพมหานคร ได้รับความเสียหาย ขอให้ลงโทษ ตามพระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43, 157

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43, 157 ลงโทษปรับ 1,000 บาทจำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษา ยกอุทธรณ์จำเลย จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยฎีกาว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะการสอบสวนไม่ ชอบด้วยกฎหมาย โดยอ้างเหตุดังกล่าวมีใจความเป็นสำคัญว่า ตามระเบียบการทำ แผนที่เกิดเหตุจะต้องให้จำเลยลงลายมือชื่อในแผนที่เกิดเหตุด้วย ถ้าจำเลยไม่ยอม ลงลายมือชื่อเพราะเห็นว่าแผนที่เกิดเหตุทำขึ้นนั้นไม่ถูกต้อง เจ้าพนักงานตำรวจจะ ต้องทำแผนที่เกิดเหตุที่จำเลยเห็นว่าถูกต้องอีกฉบับหนึ่งแล้วให้จำเลยลงลายมือชื่อไว้ แต่เจ้าพนักงานตำรวจผู้ทำแผนที่เกิดเหตุในคดีนี้มีได้ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว เห็นว่าการทำแผนที่เกิดเหตุ เป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวน แม้จะกระทำโดยไม่ชอบ เพราะอาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก็ได้ นั้น ไม่มีผลกระทบ ถึงกับเป็นเหตุ ให้การสอบสวนเสียไป ประกอบกับคดีนี้พนักงานอัยการโจทก์ก็ได้บรรยายฟ้องระบุว่า ได้ทำการสอบสวนแล้ว จำเลยไม่ได้โต้แย้งคัดค้านปัญหาดังกล่าวนี้ไว้ตั้งแต่แรกเพິง มาคัดค้านขึ้นในชั้นอุทธรณ์ย่อมไม่มีเหตุที่จะวินิจฉัยให้จึงต้องฟังว่าคดีนี้ได้มีการ

สอบสวน โจทก์จึงอำนาจฟ้องที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์จำเลย ศาลฎีกาเห็น
ฟ้องด้วย"

พิพากษายืน

(นาม ยิ้มแย้ม-สุรินทร์ นักวิเชียร-จรัญ หัตถกรรม)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>